Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ – КВАРЦ ЗА КВАРЦОВО СТЪКЛО, ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ПО ЧЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗПБ ОТ НАХОДИЩЕ „САКАР ПЛАНИНА" - УЧАСТЪК „БОГОМИЛ", СЕЛО БОГОМИЛ, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 18 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА И „ВАТИЯ" АД, ГР. СОФИЯ, ИЗМЕНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 30 ЮНИ 2010 Г.

Настоящият документ е подписан с електронен подпис и съдържа лични данни от Регистъра на ЗПБ, които са защитени съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ЗЗЛД

Днес, 26 февруари 2020 г. в сградата на Министерството на енергетиката на основание Решение № 824 на Министерския съвет от 31 декември 2019г. и чл. 42 от Договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц за кварцово стъкло, подземно богатство по чл. 2, т. 2 от ЗПБ от находище „Сакар планина" - участък „Богомил", село Богомил, община Харманли, област Хасково, сключен на 18 декември 2006г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката и „Ватия" АД, гр. София, изменен с допълнително споразумение № 1 от 30 юни 2010 г. („Договора"), между страните:

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката Теменужка Петкова, наричан за краткост **„Концедент"**

и

„ВАТИЯ ХОЛДИНГ" АД, гр. София, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175080698, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. „Самоков", комплекс ЕСТЕ № 28И, представлявано от Георги Симеонов - изпълнителен директор, наричан за краткост **„Концесионер"**,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. (1) Срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства – неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали – кварц за кварцово стъкло, от находище „Сакар планина" - участък „Богомил", село Богомил, община Харманли, област Хасково, се продължава с 15 (петнадесет) години, считано от 8 декември 2018 г.

(2) Срокът на концесията се продължава при условията на сключения на 18 декември 2006г. договор за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми– индустриални минерали – кварц за кварцово стъкло – подземно богатство по чл. 2, т. 2 от ЗПБ, от находище „Сакар планина" - участък „Богомил", село Богомил,

община Харманли, област Хасково, изменен с допълнително споразумение № 1 от 30 юни 2010г. и на Решение № 824 на Министерския съвет от 31 декември 2019г.

Чл. 2. (1) Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от подписване на настоящото допълнително споразумение, да представи в Министерството на енергетиката:

1. актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на продължението на договора; след съгласуване от министъра на енергетиката, актуализираният цялостен работен проект става неразделна част от концесионния договор;

2. проект за техническа ликвидация и рекултивация по чл. 8, ал. 2 т. 7 от концесионния договор (актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи), за срока на продължението на договора, представляващ неразделна част от проекта по т.1; след съгласуването на проекта от министъра на енергетиката, същият става неразделна част от концесионния договор. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал.1, т. 1 или т. 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение.

(3) Концесионерът извършва ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по ал. 1, т. 2.

(4) Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на продължението, актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

Чл. 3. (1) Концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за дейностите, заложени в актуализирания цялостен работен проект по чл. 2, ал. 1, т. 1, които не са били обект на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и представляват изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

(2) Проектите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 следва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83 и чл. 84, ал. 2 от Закона за подземните богатства и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ДР на ЗЗЛД

извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. В случай на изменение и/или допълнение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находище „Сакар планина" – участък „Богомил", решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения и/или допълнения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

Чл. 4. (1) Концесионерът се задължава в срок до 14 дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 23 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на непарични задължения или при нарушаване на условие по концесията, за 2020 г.

(2) Гаранцията по ал. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и е със срок на валидност до последният календарен ден на месец февруари 2021г.

(3) В срок до 30 дни от съгласуването на проекта по чл. 2, ал. 1, т. 2 концесионерът се задължава да внесе дължимите за 2019 г. и 2020 г. вноски от обезпечението по чл. 23 от договора. Дължимата вноска за всяка година от срока на продължението на концесията представлява 1/15 част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията, считано до датата на влизане в сила на това допълнително споразумение.

(4) При усвояване изцяло или на част от банковата гаранция по ал. 1, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването ѝ.

(5) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, 2 или ал. 3, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по финансовото обезпечение.

Чл. 5. (1) Концесионерът се задължава в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение да:

1. представи в Министерството на енергетиката отчети за добитите и действително продадени количества кварц и за среднопретеглената им продажна цена по данни за съответния отчетен период, както и за дължимото концесионно плащане, за периода от датата на изтичане на срока на договора (08.12.2018 г.) до датата на подписване на настоящото споразумение; Размерът на дължимото плащане за посочените периоди се определя съгласно чл. 2, т. 1 и т. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни – Приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г., изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.). Отчетите се изготвят съгласно Образец – отчет за дължимото концесионно плащане - приложението към настоящото споразумение;

2. внесе дължимото за периода от датата на изтичане на срока на договора (08.12.2018 г.) до датата на подписване на настоящото споразумение концесионно плащане, както и дължимия ДДС, по сметка на Министерство на енергетиката.

(2) При неизпълнение или забавено изпълнение на задължението по ал. 1, т. 2 концесионерът дължи лихвата по чл. 24 от договора.

Чл. 6. В чл. 1, ал. 2 изречение първо от концесионния договор се изменя и допълва, като думите „дейността по концесията" се заменят с „дейностите по концесията, извън добива";

Чл. 7. Член 5 от концесионния договор се изменя така:

„**Чл. 5.** Концесионерът се задължава да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката, освен в изпълнение на законови изисквания и/или в случай на предоставянето ѝ на третите лица по чл. 14, ал. 2 с цел надлежно изпълнение на отделни работи, свързани с концесията при спазване на условие на поверителност."

Чл. 8. Член 8 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. В ал. 1:

а) точка 3 се изменя така:

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1 т. 1 от ДР на ЗЗЛД

„3. Право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията;"

б) в т. 5 думите „министъра на икономиката и енергетиката и министъра на околната среда и водите" се заменят с „министъра на енергетиката";

2. В ал. 2:

а) в т. 5 думите „министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката и енергетиката" се заменят с „министъра на енергетиката";

б) в т. 6 думите „министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката и енергетиката" се заменят с „министъра на енергетиката", а думите „31 март на текущата година" се заменят с „15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът";

в) точка 8 се изменя така:

„8. Да уведомява компетентните държавни органи за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително на горите и земите в националните паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;"

г) точка 9 се изменя така:

„9. При откриване на минерални, исторически или археологически находки, които имат признаци на културни ценности, да спре временно работата и да уведоми незабавно, но не по-късно от 7-дневен срок, министъра на енергетиката и министъра на културата;"

д) точка 12 се изменя и допълва така:

„12. Да представя на министъра на енергетиката:

а) тримесечни отчети за добитите и действително продадени количества кварц и среднопретеглената им продажна цена за отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното тримесечие; отчетите се предоставят до 15 дни след изтичане на съответното тримесечие и се изготвят съгласно образец – отчет – приложение към това допълнително споразумение;

б) в срок до 31 (тридесет и първи) януари на следващата година отчети за:

- вложените инвестиции през изтеклата година;

- изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за изменението на запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

в) геоложки доклад за остатъчните запаси и ресурси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, както и при прекратяване на концесионния договор;"

ж) т. 13 се отменя;

з) т. 14 се отменя;

и) създават се т. 17 и т. 18:

„17. да извършва добива и първичната преработка на подземни богатства от находището при стриктно спазване на здравните изисквания и недопускане отклонения от допустимите норми на факторите на жизнената среда (шум, атмосферен въздух, питейни води и др.), които биха довели до евентуален риск за здравето на работниците и населението;

18. да предприеме незабавно всички необходими мерки за предотвратяване възникването на евентуален риск за населението, при възникване на условия за влошаване качеството и безопасността на факторите на жизнената среда".

Чл. 9. В чл. 10, ал. 2 изречение първо се отменя;

Чл. 10. Член 18 от концесионния договор се изменя така:

1. Ал. 1 се изменя така:

„(1) За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента годишно концесионно плащане, върху размера на което се дължи данък върху добавената стойност (ДДС), съгласно образец – отчет – приложение към това допълнително споразумение, както следва:

1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 3-месечни вноски, като срокът на плащане е 15-то число на месеца, следващ отчетния период;

2. Размерът на всяко плащане се определя за единица добито подземно богатство за съответния период, като 4 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане, която е среднопретеглената продажна цена за съответния период и се определя на основата на данни, предоставени от концесионера, но не по-ниска от пазарната цена, определена на база неконтролирани сделки между несвързани лица, а при износ – не по-ниска от минималната цена за съответния продукт по данни от „Минералс Прайз Уотч", съгласно чл. 2, т. 1 и т. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни – приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г., изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.);

3. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 2, т. 3, буква „ж" – талк, кварц и т. 4 от Методиката по т. 3 - приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата по т. 3,

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 8 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и последващите му изменения;

4. Минималният размер на дължимото концесионно плащане за всеки отчетен период (тримесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 128 тона/тримесечие добити подземни богатства, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 3;"

2. Ал. 2 – 5 се отменят;

3. Ал. 6 се изменя така:

„(6) Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по бюджета на община Харманли част от извършеното концесионно плащане в размер 50 (петдесет) на сто, без ДДС."

4. Ал. 7 се изменя така:

„(7) Дължимото концесионно плащане, както и дължимия ДДС, се внасят в пълен размер по сметка на Министерство на енергетиката в сроковете по ал. 1, т. 1."

5. Ал. 11 се изменя така:

„(11) Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ, бр. 72 от 2003 г.)."

6. Ал. 12 се изменя така:

„(12) Размерът на концесионното плащане по ал. 1, т. 3 и минималният размер на концесионното плащане по ал. 1, т. 4 и 5 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо условията и реда за тяхното определяне."

Чл. 11. Член 19 от концесионния договор се отменя.

Чл. 12. Член 22 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. Ал. 1 се изменя така:

Навсякъде в документа подписите и идентите физически данни са заличени на осн. чл. 36 ал. 6 от ЗЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от ОРЗД на ЗЗЛД от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1 т. 1

„(1) Концесионерът се задължава да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по чл. 23, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията."

2. Ал. 2 се изменя така:

„(2) За всяка следваща година банковата гаранция е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година."

3. Ал. 3 се изменя така:

„(3) Банковите гаранции по ал. 2 следва да са валидни до последния календарен ден на месец февруари на следващата календарна година."

4. Ал. 4 се отменя;

5. Ал. 5 се изменя така:

„(5) В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска по чл. 23, ДДС, лихви и неустойки, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера."

6. Създава се ал. 6:

„(6) При усвояване изцяло или на част от банкова гаранция по ал. 2, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването ѝ."

Чл. 13. Член 23 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. В ал. 2 думите „сума, представляваща 30 на сто от концесионното възнаграждение за предходната година се заменят със „сума, представляваща 1/15 част от размера на средствата за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в съгласувания с министъра на енергетиката актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи."

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1 т. 1 от ДР на ЗЗЛД

2. Ал. 3 се изменя така:

„(3) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на проекта по чл. 8, ал. 2, т. 7, концесионерът е длъжен в срок до един месец след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася суми, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена сумата по сметката по ал. 1, набрана за изтеклия срок на концесията."

3. Създават се ал. 9-11:

„(9) Когато към датата на прекратяване на договора размерът на набраните по доверителната сметка средства превишава фактическата стойност на необходимите за изпълнение дейности след тяхното приключване, разликата в повече се освобождава в полза на концесионера.

(10) Финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи не може да бъде предмет на принудително изпълнение.

(11) Част или цялата набрана сума по доверителна сметка се освобождава само в резултат на изпълнени и приети дейности по цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи или с оглед на прекратяване на този договор. Сумите се освобождават след изрично писмено съгласие от страна на концедента, представено въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация на миннодобивния обект или рекултивация на засегнатите земи. Приемането на извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект или рекултивация на засегнатите земи задължително се извършва по местонахождение на обекта – предмет на отчета."

Чл. 14. Член 25 от концесионния договор се изменя така:

1. Ал. 2 се изменя така:

„(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 8, ал. 2, т. 5, 6 и 12 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение."

2. Ал. 3 се отменя.

3. Ал. 5 се изменя така:

„(5) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 22, ал. 2 и/или по чл. 23, ал. 2, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36 ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ПР на ЗЗЛД

съответната гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по финансовото обезпечение."

Чл. 15. Създава се Раздел „Условия и ред за осъществяване на контрол по изпълнение на договора":

„УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23а. (1) Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката.

(2) Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

(3) Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

2. назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);

3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 23б, ал. 4.

Чл. 23б. (1) Длъжностните лица по чл. 23а, ал. 3, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

(3) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 23а, ал. 3, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

(4) В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.

Чл. 23в. (1) Контролните органи и лица по чл. 23а, ал. 3 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;

2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 8 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(2) Длъжностните лица по чл. 23а, ал. 3, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

Чл. 16. Член 37 концесионния договор се изменя така:

„Чл. 37. Съобщенията ще се считат получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:	**ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**
Република България	Република България
гр. София 1000	гр. София, 1113, ул. „Самоков" №28 „И"
ул. "Триадица" №8	комплекс „ЕСТЕ"
Министерство на енергетиката	**„ВАТИЯ ХОЛДИНГ" АД**
телефон: 02 9263 197; 02 9263 272;	телефон:
факс: 02 9263 252	
	e-mail:

Чл. 17. В чл. 43, т. 9 се отменя.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 11 (единадесет) страници, изготви се в три еднообразни екземпляра – два за концедента и един за концесионера, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц за кварцово стъкло, подземно богатство по чл. 2, т. 2 от ЗПБ от находище „Сакар планина" - участък „Богомил", село Богомил, община Харманли, област Хасково, сключен на 18 декември 2006г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката и „Ватия", АД, гр. София, изменен с допълнително споразумение № 1 от 30 юни 2010 г., и влиза в сила от 8 декември 2018г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:	**ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**
....	.....
ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА	**ГЕОРГИ СИМЕОНОВ**
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА	**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 38 ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ДР на ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ

Образец

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Сакар планина"-участък „Богомил"
Подземно богатство:	кварц за кварцово стъкло
Концесионен договор от:	
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – тримесечие: януари - март; април – юни; юли – септември и октомври - декември.

СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ДО _____

(Чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I.	**КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Добито подземно богатство	тона	
2.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена	лв./т	
3.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	4
4.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 2 х р. 3/100)	лв./т	
5.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 2, т. 3, буква "ж" от Методиката (база за цената 2005 г.)	лв./т	0,90
6.	Индекс на изменение на цената на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали за базисната ..... г.		
7.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 2, т. 4 от Методиката за базисната ..... г.	лв./т	
8.	Индекс на изменение на цената на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали за ..... г.		
9.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 2, т. 4 от Методиката за ..... г. (р. 7 х р. 8)	лв./т	
10.	Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 1 х по-голямата стойност от р. 4, р. 5 и р. 9)	лева	
II.	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**		
11.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/3 мес.	128
12.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 4 от концесионния договор (р. 11 х по-голямата стойност от р. 7 и р. 9)	лева	
13.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 10 и р. 12), в т.ч.:	лева	
	– в приход на държавния бюджет (р. 13 х 50%)	лева	
	– в приход на бюджета на община Харманли (р. 13 х 50%)	лева	
14.	Дължимо ДДС (р. 13х20%)	лева	
15.	Обща сума за внасяне (р. 13+р. 14)	лева	

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР:

_____

Невсеки е документа подписи от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от ЗЗЛД
Неоригинален обект. чл. 18 ал. 1 от ЗАПСП
Оповестяване съгласно изискванията на ЗЗЛД
за запазване на обществения ред от Регламент (ЕС) 2016/679

Забележка:

1. КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.

2. "Минималните стойности на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по т. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г." (чл. 2, т. 4 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.) и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 38, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

//